

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 912/2534 อัยการ ชัยภูมิ
นาย ศิลป ชัย ลำคำปึง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 78, มาตรา 160

จำเลยขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บ จำเลยแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจซึ่งมาอยู่ที่เกิดเหตุทราบว่าจำเลยเป็นคนขับรถชนคนเกิดเหตุ และมีผู้อื่นนำส่งผู้บาดเจ็บไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว แม้ต่อมาจำเลยหลบหนีไปก็จะถือว่าจำเลยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือตามสมควร แก่ผู้ตายและผู้บาดเจ็บกับไม่ได้แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงทันทีไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 33, 34, 39, 43, 78, 151, 157, 160 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 291, 300, 390 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 33 วรรคแรก, 39 วรรคแรก, 43(4) (6), 78, 151, 157, 160 วรรคสอง ประกอบมาตรา 4(4) หลายกรรมต่างกัน ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้ริ้งกระหนงลงโทษ ความผิดฐานกระทำโดย

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บสาหัส และได้รับอันตรายแก่กาย และจิตใจเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 90 ให้ลงโทษฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเป็น บทหนัก ให้จำคุก 6 ปี ความผิดฐานหลบหนีไม่ช่วยเหลือผู้ตายและผู้บาดเจ็บ ไม่ แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายให้จำคุก 2 เดือน รวมจำคุก 6 ปี 2 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วคดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในการแรกว่า จำเลยกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้รับอันตรายสาหัสและ ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจหรือไม่ โจทก์มีนายชาญณรงค์ สมองคุณ นายสุนทร สังเกตุนะและนายบุษบา ภิญโญฤทธิ์ เป็นประจักษ์พยาน นายชาญณรงค์และนายสุนทร เบิกความเป็นทำนองเดียวกันว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุนายชาญณรงค์กับนายสุนทรนั่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 7 น-4881 กรุงเทพมหานคร มีนายประไพผู้ตายเป็นผู้ขับ โดยนั่งด้วยกันทางด้านหน้า ขณะรถผู้ตายกับรถจำเลยแล่นสวนทางกัน เห็นจำเลย ขับรถล้ำเข้ามาในทางเดินรถผู้ตาย ผู้ตายเปิดไฟสัญญาณที่รถเตือนแต่รถจำเลยคง แล่นเข้ามาชนรถผู้ตายพลิกคว่ำ นายสุนทรเบิกความว่า จุดชนอยู่ในทางเดินรถผู้ตาย ห่างจากจุดกึ่งกลางถนนเข้าไปประมาณ 2 เมตร นายบุษบาเบิกความว่า ขณะเกิด เหตุนายบุษบา กับนางบุญยังภรรยาโดยสารรถผู้ตายมาด้วยโดยนั่งอยู่บริเวณกระบะ ท้าย เห็นรถจำเลยแล่นล้ำกึ่งกลางถนนเข้ามาชนรถผู้ตายในทางเดินรถของผู้ตาย เมื่อได้พิจารณาสภาพความเสียหายที่รถยนต์ทั้งสองคันได้รับแล้ว ปรากฏว่าบริเวณ ประตูด้านขวาของรถจำเลยมีรอยบุบครูดล่อน้าด้านขวาของรถถูกชนหักครูดกับ ถนนส่วนรถผู้ตายบริเวณประตูรถด้านข้างคนขับและกระบะด้านขวามีรอยถูกเฉี่ยว ชนอันสอดคล้องกับคำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสามปากข้างต้น นอกจากนี้โจทก์

ยังมีร้อยตำรวจเอกพนัส บุญยานยาวพนักงานสอบสวนเบิกความยืนยันว่า เมื่อได้รับแจ้งเหตุได้ไปยังสถานที่เกิดเหตุพบว่า จุดที่รถชนกันอยู่ในทางเดินรถผู้ตายห่างจากเส้นแบ่งครึ่งถนนประมาณ 1 เมตร และมีรอยครูดันเกิดจากกระทะล้อรถจําเลยครูดกับพื้นถนนเริ่มจากจุดชนล้ําเข้าไปในทางเดินรถจําเลยเลยไปถึงจุดที่รถจําเลยหยุดอยู่หลังเกิดเหตุมีความยาวประมาณ 70 เมตร พยานหลักฐานโจทก์รับฟังได้มั่นคงว่าจําเลยขับรถยนต์โดยประมาทล้ําเข้าไปชนรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในทางเดินรถของผู้ตาย เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายทันทีและนางบุญยัง สมนอก ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา นายสุนทร สังเกตและนายชาญณรงค์ สนองคุณได้รับอันตรายสาหัส และนายบุษบา ภิญโญฤทธิ์ ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจที่จําเลยนำสืบต่อสํ้าว่า รถจําเลยถูกรถผู้ตายซึ่งขับล้ําเข้ามาในทางเดินรถจําเลยแล้วถึงรถจําเลยเข้าไปในทางเดินรถผู้ตายนั้น ความปรากฏว่าขณะเกิดเหตุรถผู้ตายกับรถจําเลยกำลังแล่นสวนทางกัน หลังเกิดเหตุชนกันแล้วรถจําเลยคงแล่นต่อไปได้ถึง 70 เมตร จึงเป็นไปไม่ได้ตามที่จําเลยนำสืบ ข้อต่อสู้จําเลยไม่อาจฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ ฎีกาจําเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาคือต่อมาว่า จําเลยกระทำความผิดฐานหลบหนีไม่ช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้ตายและผู้บาดเจ็บ ไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160 วรรคสองหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของนายดาบตำรวจแปลก นอบไทย และพลตำรวจวิสูตร คงอินทร์ ว่า เมื่อได้รับแจ้งเหตุได้มายังที่เกิดเหตุพบจําเลย จําเลยได้รับบาดเจ็บคิ้วข้างขวาแตก ได้เข้าสอบถามจําเลยแล้วจําเลยแจ้งให้ทราบว่าเป็นคนขับรถยนต์กระบะคันหมายเลขทะเบียนบ-2031 นครราชสีมา นายดาบตำรวจแปลกให้พลตำรวจวิสูตรควบคุมตัวจําเลยไว้ ในระหว่างนั้นจําเลยได้หลบหนีไป พลตำรวจวิสูตรยังเบิกความอีกว่าเมื่อพบตำรวจวิสูตรมาถึงที่เกิดเหตุในครั้งแรกกับนายดาบตำรวจแปลก ปรากฏว่ามีผู้อื่นนำส่งผู้บาดเจ็บไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

แล้ว รูปคดียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้ตายและผู้
บาดเจ็บทั้งไม่ได้แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที จำเลย
ย่อมไม่มีความผิดฐานนี้"

พิพากษายืน

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>